МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 10 дугаар сарын 19 № 03/33 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА Ж.АЛДАРЖАВХЛАН ТАНАА

Комисст тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны нийгмийн ажилтнаар ажиллаж байсан Э.Сарангэрэлээс "Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хорооны дарга И.Сарангэрэл нь удаа дараа ажлын байранд хавчин гадуурхаж, хэл амаар доромжлон, төрийн албанд ажиллахгүй болгоно гэж орилж хашгирдаг. ...Миний хийсэн ажлыг үгүйсгэж, ээлжийн амралтаа биеэр эдлэх боломжоор хангахгүй ажлын байрны дарамт үзүүлж байна" гэх гомдлыг ирүүлжээ.

Комисс гомдлын мөрөөр хуульд заасны дагуу шалгах ажиллагаа явуулж, холбогдох баримтад дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Гомдлын мөрөөр 1 дүгээр хорооны дарга И.Сарангэрэлээс тайлбар авахад "...Э.Сарангэрэл нь ажлын байран дээр байдаггүй, ажил хийхэд маш хэцүү, гүйцэтгэл муутай, үүрэг даалгавар өгөхөд хангалтгүй, өгсөн үүрэг даалгаврын талаар асууж тодруулахад намайг үл тоож, ямар ч зүйл хэлэхгүй таг дуугүй байдаг тул бухимдсандаа чанга дуугаар хэлдэг байсан, ер нь би угаасаа чанга дуутай хурдан ярьдаг" гэсэн байна. Хорооны дарга И.Сарангэрэл нь өгсөн үүрэг, даалгаврын талаар нийгмийн ажилтан Э.Сарангэрэлтэй ярилцаж байхдаа түүн рүү чанга дуугаар хашгирч загниж "...залуучуудын зөвлөлийн гишүүдтэй захирамжийн дагуу уулзах байсан. ...хийж чаддаг ажил руугаа зайлаарай, эргүү мал чинь..." гэж хэлсэн дуу бичлэг байна. Мөн энэ талаар тус хорооны ажилтнуудаас тайлбар авахад "Хорооны дарга нийгмийн ажилтан Э.Сарангэрэлтэй их эвгүй доромж үг хэрэглэн ялгавартай харилцдаг, сэтгэл санааны хувьд тогтворгүй хэцүү байсан" гэжээ.

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлд "Энэхүү пактад оролцогч улсууд хүн бүр хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцөлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрнө" гэж заасан. Мөн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2 "хэл амаар доромжлох, нэр төр, алдар хүндийг гутаах", мөн зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, ...заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэх"-ийг тус тус хориглосон.

Дээрхээс үзэхэд Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хорооны дарга И.Сарангэрэл нь ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа ажилтан, албан хаагчийг хэл амаар доромжлох, нэр төр, алдар хүндийг гутаах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд албан хаагчид ажлын байрны дарамт үзүүлсэн байж болзошгүй байна.

Иймд хөдөлмөрийн хүрээний ажлын байрны дарамтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27

дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1. Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хорооны ажилтан, албан хаагчдийг хуулиар олгогдсон хөдөлмөрлөх, ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх, орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх үүргийг И.Сарангэрэлд сануулж, анхааруулах;

2. Төрийн албан хаагчийн олон улсын гэрээ, конвенци, хуулиар олгогдсон хөдөлмөрлөх, ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадархуулалтаас ангид байх, орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх үүргийг хангалтгүй биелүүлсэн удирдах албан тушаалтнуудад цаашид энэ төрлийн зөрчлийг гаргахгүй байхыг анхааруулах;

3. Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ажлын алба болон Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын удирдах албан тушаалтан болон ажилтан, албан хаагчдад хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалтуудыг үе шаттай зохион байгуулах;

4. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах тухай хуулийн дагуу албан хаагч нь дээд шатны албан тушаалтан, төрийн бусад байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргаснаар аливаа ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байхад анхаарч ажиллах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг Гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ